

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [11] LTSA社 비용청구 대응 미흡 및 준중앙 제도 참여 검토 필요

관 련 부 서 ○○ ◎팀

조 치 부 서 ○○ ◎팀

내 용

1. 업무 개요

○○는 정부의 수소경제 활성화 정책에 따라 20##년 #월에 설립된 한수원의 출자회사로서, #MW의 전력을 생산할 수 있는 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell, 이하“SOFC”이라 한다)를 건설하여 운영하고 있고, 주기기의 유지보수를 위하여 SOFC 주기기 제조사인 ㉨㉨와 장기서비스계약(Long Term Service Agreement, 이하 “LTSA”이라 한다)을 체결하여 계약 후속조치 등의 업무를 수행하고 있다.

그리고 ㉨㉨ 급전지시에 따라 20##년 #월부터 #월까지 총 #회의 출력제어를 이행하였으며, ㉨㉨의 ‘준중앙급전발전기 운영제도(이하 “준중앙 제도”라고 한다)에 대하여 참여 여부를 검토하고 있다.

2. LTSA社의 비용청구에 대한 적극 대응 미흡

가. 관계 법령 및 판단기준

「전기사업법」 및 「전력시장운영규칙」에 따르면 ㉨㉨는 전력수급의 균형유지 및 전력계통을 안정적으로 운영하기 위하여 전력계통의 비상상황 시 비중앙급전발전기(#MW이하의 발전기)에 대하여 급전지시를 내릴 수 있다고 되어 있고, 급전

지시를 받은 전기사업자는 지체없이 이를 이행하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 LTSA계약서에 따르면 불가항력, 제3자에 의한 운전조작, 변경 및 손상, 관련 법규 및 규제의 변경에 따른 수리 비용 등 계약 외 서비스에 대하여 발주자가 요청한 경우 계약상대자는 정당한 사유 없이 거부할 수 없다고 되어 있고, 같은 계약서를 보면 본 계약 당사자 간의 모든 통지는 서면으로 하여야 유효하다고 되어 있다.

또한 「상법」과 ○○ 「계약규정」에 따르면, 임직원은 회사 및 주주의 이익을 우선하여 계약업무를 포함한 직무를 충실히 수행하여야 한다고 되어 있다.

따라서 ○○는 관련 법령과 LTSA계약을 준수하여 회사와 주주의 이익을 우선하여 관련 업무를 수행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○는 20##년 #월부터 #월까지 ㉠㉡의 급전지시를 이행하면서 20##년부터 20##년까지 LTSA社로부터 ㉠㉡ 급전지시 관련 공문 #건을 접수하였는데, 특히, LTSA社가 20##. #. #.에 송부한 “㉠㉡ 출력제어 영향 관련 ㉢㉣ 본사 서한 발송 (Letter)”공문을 보면, ‘㉠㉡ 급전지시로 인해 주기기 설비의 교체 등 추가비용 약 #불이 발생하여 LTSA계약서 에 따라 발주자인 ○○에 청구할 예정’이라고 작성하였지만, ○○는 감사일 현재까지 위 내용에 대하여 LTSA계약에 따라 서면으로 회신을 하지 않은 것으로 확인되었다.

또한 LTSA社가 주장하는 ‘㉠㉡ 급전지시’에 대하여 ○○는 「전기사업법」과 「전력시장운영규칙」 등 관련 법령 이행의 당위성 검토, LTSA 계약서상 LTSA社의 비용 청구에 대한 반박 내용 등을 적극 발굴, 기술적 반박 자료 검토 등이 미흡하여

회사 이익을 위한 노력을 충분히 기울이지 않았다고도 볼 수 있다.

3. 준중양 제도 참여 관련 종합검토 필요

가. 관계 법령 및 판단기준

「전기사업법」에 따라 전력시장 및 전력계통의 운영을 위하여 설립된 ㉠은 “제#-#차 「전력시장운영규칙」 개정공고”를 통해 준중양 제도를 도입하였고, 위 개정공고에는 경직성 전원(원전·태양광 등) 증가로 경부하기 안정적 전력계통 운영을 위하여 일정 성능을 갖춘 비중양급전발전기의 경부하기 ㉠ 급전지시 이행 활성화를 위하여 준중양 제도를 도입한다고 되어 있으며, 준중양 제도 참여 사업자에 대해서는 전력량 정산 시 용량요금 보상 등의 인센티브를 받을 수 있다고 되어 있다.

따라서 ㉠은 ㉠의 준중양 제도 참여를 위하여 인센티브 뿐만 아니라, 운영하고 있는 수소연료전지 설비 특성(출력제어 가능여부)과 LTSA 계약서를 종합 검토한 후 준중양 제도 참여를 결정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

㉠의 준중양 제도 참여에 대하여 검토한 결과, “2. LTSA社의 비용청구에 대한 적극 대응 미흡”에서 살펴본 바와 같이 LTSA社에서는 「전기사업법」과 「전력시장운영규칙」에 따른 비자발적인 ㉠ 급전지시 이행에 대해서도 #불을 청구하고 있는 상황인데, 자발적으로 ㉠이 준중양 제도를 참여하게 될 경우 잦은 출력제어로 인해 계약적·법률적으로 LTSA社에 유리하게 작용될 가능성이 커서, ㉠에서는 준중양 제도의 인센티브 뿐만 아니라 LTSA계약 조건도 함께 종합 검토하여 제도 참여를 결정하는 것이 바람직하다.

관련부서 의견 및 검토결과 ◎팀에서는 감사의견을 수용하면서 향후 LTSA 계약에 따라 LTSA社에서 서면으로 회신하는 문서에 대해서는 사안에 따라 적극 검토하여 서면으로 대응하겠다고 하였으며, 준중앙제도 가입 시에는 예상되는 LTSA계약 분쟁도 종합 검토하여 가입여부를 결정하겠다고 하였다. 그리고 LTSA社의 비용청구 관련 기술적 반박 검토에 대하여는 LTSA社에 설비교체 비용에 대한 객관적인 자료 제출을 이메일로 송부하였으나, LTSA社에서는 신뢰할 수 없는 자료를 제출하였고, 기술특허 문제로 대부분의 기술자료를 LTSA社에 의존할 수 밖에 없어 기술적으로 검토하기에는 한계가 있다고 설명하였다. 그러나 ○○의 기술적 검토 한계에 대한 의견을 일부 수용하더라도, 자체적으로 취득할 수 있는 출력현황 등의 자료 등을 토대로 LTSA社에 대응하는 방법을 검토할 수 있어 적극적인 대응을 충분히 하였다고는 볼 수 없다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① LTSA社로부터 접수한 비용 청구 건 등에 대하여, 기술적·계약적 입증 자료 등을 확보 후 서면으로 적극 반박하는 방안을 검토하고,(통보 1)
- ② 준중앙 제도 참여와 관련하여, 현재의 LTSA 계약조건과 준중앙 제도 인센티브 등을 종합 검토하여 회사에 이익이 되는 방향으로 결정하시기 바랍니다.(통보 2)